

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 392/2533 พนักงานอัยการ ประจำศาล แขวง
นครศรีธรรมราช

โจทก์

นาย จำรัส มา นะจิตต์

จำเลย

ป.วิ.อ. มาตรา 128

ศาลชั้นต้นพิพากษาปรับจำเลย 1,000 บาท กับให้ริบของกลางศาลอุทธรณ์
พิพากษายืน จำเลยฎีกาขอให้ศาลฎีกาใช้ดุลพินิจแก้คำพิพากษาศาลอุทธรณ์โดยไม่ริบ
ของกลาง เป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง จึงต้องห้ามฎีกาตาม ป.วิ.อ. มาตรา 218
วรรคแรก.

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามพระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ. 2478 มาตรา
4, 5, 6, 10, 12, 15 และริบของกลาง

จำเลยให้การรับสารภาพ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่าจำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ. 2478
มาตรา 4, 5, 6, 10, 12, 15 จำเลยให้การรับสารภาพลดโทษให้กึ่งหนึ่งตามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา 78 คงให้ปรับ 1,000 บาท ไม่ชำระค่าปรับให้จัดการตาม
ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 29, 30 ริบของกลาง

จำเลยอุทธรณ์ขอไม่ให้รับของกลาง

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "คดีนี้... คดีนี้ศาลชั้นต้นพิพากษาปรับจำเลย 1,000 บาท
กับให้รับของกลาง ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนฎีกาของจำเลยที่ขอให้ศาลฎีกาใช้ดุลพินิจ
แก้คำพิพากษาศาลอุทธรณ์โดยไม่รับของกลางนั้น เป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงจึง
ต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 218 วรรคแรก ศาล
ฎีกาจึงไม่รับวินิจฉัยให้"

พิพากษายกฎีกาจำเลย.

(สุเทพ กิจสวัสดิ์-ชูศักดิ์ บัณฑิตกุล-พิชิต พรหมพิทักษ์กุล)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ

พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา(ฉบับที่ 17)
พ.ศ. 2532 ได้แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 193 ทวิ ห้ามอุทธรณ์ในปัญหาข้อเท็จจริงในคดี
ซึ่งอัตราโทษอย่างสูงจำคุกไม่เกินสามปีหรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ
และจำเลยต้องคำพิพากษาให้ลงโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท ไม่ว่าจะมิโทษริบทรัพย์

ด้วยหรือไม่ก็ตาม (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 3057/2522) คดีนี้จำเลยต้องคำพิพากษาปรับหนึ่งพันบาท แต่ได้ยื่นอุทธรณ์ก่อนวันที่กฎหมายใหม่ใช้บังคับ จึงต้องบังคับตามกฎหมายเดิม คือ เมื่อจำเลยต้องคำพิพากษาให้ลงโทษปรับเกินห้าร้อยบาท ย่อมอุทธรณ์ในปัญหาข้อเท็จจริงได้ ส่วนชั้นฎีกานั้น จำเลยยื่นฎีกาภายหลังจากวันที่กฎหมายใหม่ใช้บังคับแล้วต้องใช้กฎหมายใหม่บังคับ ศาลฎีกาจึงปรับบทว่าต้องห้ามฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงตามมาตรา 218 วรรคแรก เพราะมาตรา 218 ตามกฎหมายเดิมมีเพียงวรรคเดียวกฎหมายใหม่ไม่ได้แก้ไขเพิ่มเติมเนื้อความของวรรคนี้เพียงแต่เพิ่มเติมวรรคสองขึ้นมาการปรับบทจึงต้องระบุเป็นวรรคแรกหรือวรรคสอง. จิรนิติหะวานนท์.